

1502151-49.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Afirmou que já havia prendido o réu por furto e porte de droga, agressão contra mulher dele também. Relatou que na prisão no terminal rodoviário ele resistiu à prisão. Esclareceu que estava cumprindo um mandado de prisão contra o réu.

Tais informações foram confirmadas pelo policial Ronner. Acrescentou que o mandado de prisão do réu era por pensão alimentícia. Esclareceu que ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502151-49.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502151-49.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MARCELINO CLEMENTE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Matheus Marcelino Clemente, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado os delitos tipificados nos arts. 129, caput, do Código Penal, por duas vezes, 147, caput do Código Penal, por duas vezes, e 329 do Código Penal. Narrou que na madrugada de 12 de setembro de 2022, por volta das 02h31min., na Rua Irmã Maria J Trevisan nº 171, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca, Matheus opôs-se a execução de ato legal, mediante violência e ameaça contra funcionários públicos competentes para executá-lo; ofendeu a integridade corporal de Ronner Antônio de Carvalho e Herculano Lopes Diniz Filho, causando neles lesões de natureza leve e os ameaçou de causa-lhes mal injusto e grave. Segundo apurado, o acusado foi visto pelos policiais militares num ponto de drogas; sabiam que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor e foram abordar; foi necessário o uso de força física para contê-lo; no percurso até

a delegacia o acusado passou a chutar a viatura; os policiais tentaram algemá-lo de maneira correta, Matheus os agrediu e lhes causou lesões no joelho; o acusado ameaçou ambos os agentes, dizendo: "Ronner, seu bosta, quando sair vou atrás de você, seu filho da puta arrombado. Você sozinho não pode comigo" e ao Herculano: "Quando eu sair da cadeia nós vamos acertar as contas. Você sozinho comigo não pode".

A denúncia foi recebida em 19/09/2022 (fls.98/99).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls.121/122).

Foi feita a oitiva da vítima, de testemunhas e o interrogatório (fls.135/136).

Foi juntado exame de dependência toxicológica (fls.144/146).

Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação do réu. Sustentou que: a prova oral confirmou as agressões e xingamentos feitos pelo réu contra os policiais militares; o réu disse não se recordar dos fatos por estar sob efeito das drogas; deve a pena ser aumentada pelos antecedentes e reincidência, bem como ser diminuída pela semi-inimputabilidade; deve ser fixado o regime inicial fechado e não ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito nem ser concedido o sursis (fls.164/170).

A douta Defesa solicitou a absolvição do réu, sob as alegações de que: os policiais não esclareceram ao réu o motivo da prisão civil e ele foi tratado como delinquente perigoso; em razão da abordagem agressiva dos policiais o réu externou reação natural e espontânea; a atitude do réu decorreu de provocação dos policiais (fls.174/176).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls.08/10), e laudos de exame de corpo de delito (fls.154/156), os quais indicam que as vítimas sofreram lesões corporais de natureza leve. Consta que o policial Herculano teve escoriações nas mãos, nos joelhos e cotovelos, bem como edemas nas mãos e no 4º dedo da mão esquerda. Já o policial Ronner sofreu escoriação na região palmar, cotovelos e joelhos. A pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório constitui prova suficiente de autoria.

Em seu interrogatório Matheus afirmou que não se recorda muito bem porque estava sob efeito de drogas. Relatou que se lembra de ter acordado em Lutezia e estar preso, não se recorda de mais nada. Negou que eles tenham lhe falado sobre a prisão. Negou se lembrar de resistir à prisão, de ter chutado e ameaçado os policiais. Falou que é usuário de crack, cocaína, maconha e pinga, há 16 anos. Falou que faz uso de medicação para ansiedade e para controlar as drogas. Disse que faz tratamento pelo Caps. Informou que trabalha com reciclagem e tem renda de R\$ 900.

A testemunha Herculano afirmou ser de conhecimento da equipe que o réu estava sendo procurado e um dia antes dos fatos o encontrou na frente da casa dele, ao lado da casa da mãe do cabo Ronner. Relatou que ao entrar na viatura ele fugiu e não conseguiu o abordar. Mencionou que no dia posterior recebeu informação de que o réu estava escondido numa biqueira, ele recebeu voz de prisão, foi algemado e levado à viatura. Declarou que ele foi algemado com a mão para trás, passou a mão para frente e começou a chutar a viatura. Salientou que foram amarrá-lo, o réu entrou em luta corporal e os policiais foram lesionados. Disse que o réu chamou seu parceiro de vagabundo e filho da puta. Salientou que na delegacia ele chamou os policiais de filhos da puta e vagabundo, que quando saísse ia cobrar a conta. Narrou que o réu deu chutes e pegou na perna e braço, teve lesão no dedo e joelho. Falou que o policial Ronner machucou o joelho, tiveram que imobilizá-lo por estar muito agressivo. Afirmou que já havia prendido o réu por furto e porte de droga, agressão contra mulher dele também. Relatou que na prisão no terminal rodoviário ele resistiu à prisão. Esclareceu que estava cumprindo um mandado de prisão contra o réu.

Tais informações foram confirmadas pelo policial Ronner. Acrescentou que o mandado de prisão do réu era por pensão alimentícia. Esclareceu que ao tentar mobilizar o depoente sofreu lesão no joelho. Relatou que na cela ele começou a chutar e dar soco, danificou a cela. Mencionou que durante o deslocamento o réu falou que a prisão não ia ficar de graça, sabia que a casa dele era próximo. Disse que o réu lhe agrediu com um chute no joelho e ralou o cotovelo. Falou que o policial Herculano sofreu chute no joelho e na mão. Frisou que conhecia o Matheus por agressão contra a esposa, outra companheira, a mãe dele morava perto de sua casa. Confirmou que o réu ameaçou Herculano, mas a ameaça maior foi dirigida ao depoente. Pois bem. Os policiais narraram que cumpriram mandado de prisão civil do réu, colocaram-no na viatura e durante o trajeto ele começou a chutar o veículo. Contaram que foram amarrá-lo, o réu entrou em luta corporal, resistiu à prisão, ameaçou e lhes xingou.

A palavra das vítimas, porque protagonistas do fato delituoso, não podem ser recebidas geralmente com reservas, senão como expressão da verdade, que só a prova do erro ou da má-fé pode abalar, a qual não se encontra presente no caso em tela. Acrescente-se que a versão delas está amparada pelo laudo pericial a indicar lesões compatíveis com o relatado.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Nesse sentido, cite-se os seguintes julgados:

Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição (TJSP, Apelação Criminal n.º 153.983-3, rel. Silva Pinto, j.7.7.94, destaquei).

"A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação." (TJSP - Apelação Criminal n.º. 128.275-3/9 - Rel. Des. CANGUÇU DE ALMEIDA, destaquei).

O valor do depoimento testemunhal de Servidores Policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício incumbidos da repressão penal (TACRIM/SP, Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263, destaquei).

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia.

Da ameaça: O policial Herculano narrou que o réu falou que quando saísse cobraria a conta. Ronner informou que o réu lhe disse que a prisão não ia ficar de graça, sabia que a casa dele era próximo. A narrativa merece credibilidade deste Juízo, ainda mais quando não se vislumbra a intenção de eles quererem prejudicar o réu. Há respeitáveis jurisprudências defendendo que se as palavras foram proferidas no contexto de uma discussão, com os ânimos exaltados, não se configura a aludida prática criminosa, pois é possível que em tal situação haja troca de ameaças sem qualquer concretude. Todavia, não há prova de que no caso concreto ocorreu mero desabafo ou bravata do acusado, sem intenção e possibilidade de concretizar a ameaça.

As palavras perpetradas pelo agente foram sérias, causando nas vítimas temor. Outro elemento a corroborar a eficácia da ameaça para incutir nelas fundado receio de vir a sofrer o mal grave ou injusto anunciado consiste no fato de a mãe do réu morar perto da casa de Ronner.

Tratando-se de delito formal não é necessária a ocorrência de resultado naturalístico. A consumação do crime de ameaça ocorre quando a vítima tem conhecimento do mal prometido, o que ocorreu no caso concreto.

Ressalto que a drogadição do agente não é apta para isentá-lo de pena, pois apenas a fortuita ou proveniente de força maior exclui a imputabilidade. Preceitua o art. 28, II, do Código Penal não excluir a responsabilidade penal "a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos", razão pela qual pune-se o agente que, completamente drogado, mesmo sem noção do que faz, cometa um crime.

O dispositivo legal consagrou a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole, dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime, já que ao embriagar-se sabe da possibilidade de praticar o delito e assume tal risco, eis que livre para decidir (TJDFT, Revisão Criminal 200400200012595/RVC DF, Rel.: Des.

Sérgio Bittencourt, DJ 16.08.2005).

Assim, não há dúvida de que responde o réu pelo crime praticado durante o período em que estiver sob efeito de drogas, como ocorreu no caso concreto.

Da resistência e da lesão corporal: Nos termos do art. 329 do Código Penal, o crime em questão pressupõe a oposição à execução de um ato legal, mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Pelo conjunto probatório coligido aos autos é possível verificar claramente que o requerido se opôs à prisão realizada pelos policiais. Isso foi atestado por ambos os policiais, indicando que deram voz de prisão, colocaram ele na viatura e depois ele começou a chutar o veículo. Foram amarrá-lo e o réu agrediu os policiais com socos e chutes, que causaram as lesões corporais descritas nos laudos periciais, além de lhes chamar de vagabundos e filhos da puta. Ficou caracterizada a oposição ao ato legal consistente na prisão e transporte à Delegacia de Polícia.

Com a devida vênia ao combativo Defensor, não vislumbro nenhuma conduta indevida dos policiais ao cumprir o mandado de prisão. Não há provas de que a abordagem foi feita de maneira indevida, cujo ônus de comprovar competia exclusivamente à Defesa e poderia ser feito por meio de prova oral. Diante dos chutes do réu na viatura os policiais agiram de forma correta ao tentar imobilizar o preso para evitar o dano ao patrimônio público e impedi-lo de se ferir.

Aliás, Matheus sequer alegou alguma conduta indevida dos policiais quando de seu interrogatório e disse não se lembrar, talvez por estar sob o efeito de entorpecentes. Deveria o acusado ter aceitado a prisão e ter sido transportado até a Delegacia sem causar esse tumulto.

Não há dúvida de que desse comportamento acarretou as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de fls.154/156, devendo o requerido ser responsabilizado também por este resultado, visto que as penas do crime de resistência são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência (conforme art. 329, § 2º, do Código Penal).

A prova de autoria teve lugar nos consistentes elementos carreados aos autos, de modo que a singela alegação de que os policiais efetuaram a abordagem de forma truculenta, despida de componentes que denotem a inocência do acusado, não lhe dá o amparo pretendido.

Por fim, no incidente de dependência toxicológica o Sr. Perito constatou que o réu era ao tempo da ação portador de transtornos mentais decorrente do uso de múltiplas drogas, condição essa que não prejudicava sua capacidade de entendimento, mas comprometia parcialmente sua capacidade de determinação (fls.144/146). De acordo com o Código Penal esta situação não acarreta a inimputabilidade, porém será levada em conta na ocasião da dosimetria da pena.

Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de

elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. O acervo informativo trouxe elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Logo, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas dos crimes a ele imputados é medida que se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício do réu não milita quaisquer justificativas ou dirimentes:

A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do réu, é normal para a espécie. O requerido é duplamente reincidente, sendo plenamente possível que uma desta figure como maus antecedentes sem caracterizar a bis in idem, por se tratar de fatos distintos (fls.46/52). Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. As consequências não são desfavoráveis. O comportamento dos ofendidos não influenciou o réu a praticar a conduta.

Na primeira fase, após considerar tais circunstâncias, fixo a pena-base em: a) 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pela resistência; b) 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção por ameaça; c) 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção por lesão corporal.

Na segunda fase não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, e por isso a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em: a) 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção pela resistência; b) 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção por ameaça; c) 04 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção por lesão corporal.

Na terceira fase reconheço a continuidade delitiva específica entre os dois delitos de lesão corporal, pois se trata de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes, e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, em consonância com o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Pelos mesmos fundamentos incide a continuidade delitiva específica entre os dois delitos de ameaça. Com efeito, o réu mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, por meio de semelhante modus operandi e idênticas circunstâncias. Assim, elevo as penas em 1/6 (um sexto) para: a) 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção pela ameaça; b) 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção pela lesão corporal.

Foi reconhecida a semi-imputabilidade. Diante da informação de que a síndrome de dependência que acomete o réu não prejudicava sua capacidade de entendimento, mas comprometia parcialmente a sua capacidade de determinação, com base no parágrafo único do art. 26 do Código Penal e art. 46 da Lei 11.343/06 diminuo a pena em ½ (metade), totalizando: a) 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela resistência; b) 23 (vinte e três) dias de detenção pela ameaça; c) 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção pela lesão corporal. Diante do concurso material de crimes torno a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de detenção.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime semiaberto, com esteio na alínea "b" do § 2º e § 3º, do art. 33, do Código Penal, considerando a reincidência. É inviável fixar o regime fechado porque os crimes que o réu praticou são apenados com detenção e o art. 33 do Código Penal inviabiliza o início nesse regime mais gravoso.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direito, porquanto o crime de lesão corporal fora praticado mediante violência à pessoa e houve crime de ameaça contra pessoa e há vedação expressa no art. 44, I, do Código Penal. Além disso, pelo réu ser reincidente isso também inviabiliza a concessão do benefício. Ausentes os requisitos elencados no art. 77 do Código Penal, é inviável a suspensão condicional da pena.

Por fim, foi publicada a Lei nº 12.736/2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo

art. 1º: “a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei”. Já o art. 2º acrescenta o § 2º ao art. 387 do CPP: “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração.

Neste caso o réu cumpriu mais de 60% da pena, de modo que faz jus à progressão.

Assim, em razão da detração o regime inicial de cumprimento da pena restante será o aberto.

Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Matheus Marcelino Clemente, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso nos arts. 129, caput, por duas vezes, 147, caput, por duas vezes, ambos combinados com o art. 71, bem como art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Em virtude da detração penal a pena privativa de liberdade restante será cumprida no regime inicial aberto; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas, previstas no art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois lhe concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se tratar de réu pobre.

Consoante se aduz dos presentes autos, não há elementos seguros a possibilitar a quantificação do prejuízo sofrido pelas vítimas em decorrência da conduta do réu, razão pela qual deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal).

Diante do resultado do julgamento defiro o direito de apelar em liberdade, expeça-se alvará de soltura para que seja libertado se não estiver preso por outro motivo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Após o trânsito em julgado determino estas providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Intime-se o réu para comparecer no cartório da 3ª Vara Criminal da Comarca de Assis para ser advertido das condições do regime aberto, no prazo de 10 dias, sob pena de envio do mandado de prisão para a polícia cumprir; 4) Expeça-se mandado de prisão do réu constando o regime inicial aberto, para que fique constando no BNMP e seja cumprido em cartório, sem o envio à polícia; 5) Assim que for cumprido deverá ser dado baixa do mandado no BNMP; 6) Decorrido o prazo sem o comparecimento espontâneo do réu, encaminhe-se o mandado de prisão à Polícia e aguarde-se o cumprimento; 7) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 8) Se houver advogado nomeado expeça-se certidão para pagamento dos honorários; 9) Após, lance-se a movimentação “61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação” e arquivem-se os presentes autos; 10) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena, altere-se a situação do processo lançando a movimentação “Cód. 22- Baixa Definitiva”.

Assis, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA